

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059513-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PATELLO DE MORAES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DESCONTOS A TÍTULO DE ABATE TETO. APARENTE LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2024.

5059513-96.2024.4.02.5101

510014103121 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5059513-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PATELLO DE MORAES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 5, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos a título de teto remuneratório do art. 37, XI, da CF, tomando como base o somatório dos proventos das duas aposentadorias com os proventos da pensão da autora.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que havendo acumulação lícita de aposentadorias e pensões, cargos ou proventos, a aplicação do teto constitucional deve ser aplicada isoladamente sobre cada uma das aposentadorias e não sobre o somatório destas, conforme entendimento pacífico do STF.

Sustenta não haver nada a ser reparado a título de abatimento de teto constitucional sobre o somatório de seus proventos, o que faz surgir o *fumus boni iuris*, bem como a caracterização do *periculum in mora*, consubstanciado na natureza alimentar da verba e do risco de perecimento do direito ante a demora do provimento jurisdicional, considerando-se a avançada idade da impetrante e a posterior reparação pela via do precatório.

Contrarrazões em evento 7, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, reputo presente o fumus boni iuris, na medida em que os benefícios recebidos pela autora, aparentemente, revelam-se legalmente acumuláveis, sendo que o tema debatido encontra-se pacificado na jurisprudência do Pretório Excelso que assentou a seguinte

*"nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe **consideração de cada um dos vínculos formalizados**, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público".*

A autora comprovou a incidência dos descontos a título de abate-teto em sua pensão nos contracheques de evento 1, CHEQ5 dos autos originários, no valor mensal de R\$ 900,57 (novecentos reais e cinquenta e sete centavos).

No entanto, a despeito da elevada idade da recorrente, não vislumbro a presença do periculum in mora, uma vez que, diferentemente do que foi alegado na exordial, os documentos analisados demonstram que os descontos iniciaram-se em setembro de 2023, sendo a demanda originária sido ajuizada quase um ano após, de modo que a alegação de urgência concreta cai por terra.

*Ademais, considerando-se os valores debitados e o fato de o tema ser pacificado no âmbito jurisprudencial, é pouco provável que a reparação material seja feita pela via dos precatórios, após eventual sentença condenatória, motivo pelo qual **não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação**.*

Por fim, ressalto que caso haja um provimento jurisdicional desfavorável à autora, após análise em cognição exauriente, seu prejuízo poderá ser ainda maior com a restituição material retroativa que será feita pela União nos contracheques futuros."

Ou seja, conforme já fundamentado na decisão monocrática retro, embora a cumulação dos benefícios seja aparentemente legal e recorrente tenha comprovado a incidência dos descontos a título de abate-teto em sua pensão, o fato é que o periculum in mora não foi efetivamente comprovado, pois os descontos iniciaram-se há quase um ano, caindo por terra a alegação de urgência concreta.

Ademais, como explanado, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois pela quantia dos valores debitados, é pouco provável que a recorrente venha recebê-los pela via dos precatórios caso logre êxito na demanda originária.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.